



ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2544

(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2545

(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545

(4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2546

(5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2547

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“หุ้น” หมายความว่ารวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ (DR) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

“หุ้นกู้” หมายความว่ารวมถึง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้ (DR) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตัวเงิน” หมายความว่า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

“อนุพันธ์” หมายความว่า อนุพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“ฐานะอนุพันธ์” หมายความว่า ภาระหรือสิทธิ อันเนื่องมาจากการซื้อขายอนุพันธ์ หรือเข้าผูกพันตามอนุพันธ์

“ภาระผูกพัน” หมายความว่า จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามตัวเงิน (ในฐานะผู้ส่งจ่าย ผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้อวัลตัวเงินนั้น) จำนวนเงินกู้ยืม (ในฐานะผู้กู้ยืม) และจำนวนเงินค้ำประกันการกู้ยืม หรือจำนวนค้ำประกันการกู้ยืม (ในฐานะผู้ค้ำประกัน หรือเป็นผู้ออกพันธบัตร หุ้นกู้ หรือ หน่วยลงทุน ที่มีผู้นำมาจำนวนเป็นประกัน)

“ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด หรือราคาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน

“ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่บริษัทจัดหาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย หรือทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผู้เช่ารายอื่นเพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการบริการอย่างอื่นเป็นทางค่าปกติ โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไป ในราคาหรือค่าเช่าที่ได้ตกลงกัน

“งานสนับสนุน” หมายความว่า งานปฏิบัติการด้านการประกันภัย เช่น การจัดตั้งการบริหารกลุ่มรับเสี่ยงภัย (pool) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น งานบัญชีการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) และงานอื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

“อันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับการยอมรับจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

“บริษัทจำกัด” หมายความว่า บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงบริษัทเงินทุน และบริษัทอื่น ๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

“บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร

“บริษัทจัดการกองทุน” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“องค์กรระหว่างประเทศ” หมายความว่า World Bank หรือ Asian Development Bank (ADB) หรือ International Finance Corporation (IFC) หรือองค์กร หรือนิติบุคคลตามรายชื่อที่ นายทะเบียนประกาศกำหนด

“ธนาคารต่างประเทศ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ และมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร

“สินทรัพย์ของบริษัท” หมายความว่า สินทรัพย์ของบริษัทตามราคาประเมินที่มีอยู่ ในวันสิ้นปีบัญชีครั้งสุดท้าย หรือในงบการเงินระหว่างกาลครั้งสุดท้าย

“เงินกองทุนส่วนเกิน” หมายความว่า เงินกองทุนส่วนที่เกินจากจำนวนที่บริษัทต้อง ดำรงไว้ตามมาตรา 27 ในวันสิ้นปีบัญชีครั้งสุดท้าย หรือในงบการเงินระหว่างกาลครั้งสุดท้าย

“งบการเงินระหว่างกาล” หมายความว่า งบการเงินตามราคาประเมินที่จัดทำขึ้น ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนด สำหรับงวดเวลาสิ้นสุด ณ วันใดวันหนึ่งระหว่างรอบระยะเวลา บัญชีที่เสนอรายงานทางการเงินตามปกติ และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง

“ราคาประเมิน” หมายความว่า ราคาประเมินทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศ นายทะเบียน เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ออกตามพระราช บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

หมวด 1

ประเภทการลงทุน

ส่วนที่ 1

ประเภทการลงทุนในราชอาณาจักร

ข้อ 3 บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นในราชอาณาจักรได้ ดังต่อไปนี้

- (1) ฝากเงินไว้กับธนาคาร หรือซื้อบัตรเงินฝากของธนาคาร
- (2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตั๋วเงินคลัง
- (3) ซื้อบัตรภาษีของกระทรวงการคลัง
- (4) ซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ
- (5) ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน
- (6) ซื้อบัตรเงินฝากของบริษัทเงินทุน
- (7) ซื้อตั๋วเงิน

- (8) ซื้อหุ้น หุ้นกู้ ของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทุน
- (9) ให้กู้ยืมโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
- (10) ให้กู้ยืมโดยมีพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนจำนำเป็นประกัน
- (11) ให้กู้ยืมโดยมีธนาคารหรือองค์กรระหว่างประเทศค้ำประกัน
- (12) ให้กู้ยืมโดยมีบริษัทเงินทุนค้ำประกัน
- (13) ให้กู้ยืมโดยมีหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน จำนำเป็นประกัน
- (14) ให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน
- (15) ให้กู้ยืมโดยมีเครื่องจักรจำนองเป็นประกัน
- (16) ให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
- (17) ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

- (18) ให้กู้ยืมแก่เกษตรกร
- (19) จัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจำหน่ายตามมาตรา 33
- (20) ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasing)
- (21) ให้เช่าซื้อรถ
- (22) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- (23) เป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (24) ซื้อขายหรือมีฐานะอนุพันธ์
- (25) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (26) เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (27) ทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
- (28) ทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (29) ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (back office)

ส่วนที่ 2

ประเภทการลงทุนนอกราชอาณาจักร

ข้อ 4 บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นนอกราชอาณาจักรได้ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ ของนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) หรือของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันต่อ
- (2) ซื้อหุ้นของนิติบุคคลในต่างประเทศนอกจาก (1)
- (3) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
- (4) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งออกหรือค้ำประกัน โดยองค์การระหว่างประเทศ
- (5) ซื้อพันธบัตรหรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
- (6) ซื้อบัตรเงินฝากหรือหุ้นกู้ของธนาคาร หรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ที่ออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

หมวด 2

เงื่อนไขการลงทุน

ส่วนที่ 1

เงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 5 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท บริษัทจะต้องกระทำด้วยความสุจริต ไม่กระทำการหรือตเว้นการที่ต้องกระทำใด ๆ อันเป็นผลให้บริษัทต้องจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นมากกว่าจำนวนที่พึงจ่าย หรือให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ใด ๆ น้อยกว่าจำนวนที่พึงได้รับโดยไม่สุจริต

สินทรัพย์ที่บริษัทได้มาหรือมีอยู่จากการลงทุนตามประกาศนี้ จะต้องปราศจากภาระหนี้ตลอดเวลา เช่น การจำนอง การจำนำ เพื่อค้ำประกันหนี้สินใด ๆ เป็นต้น เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 6 ห้ามบริษัทให้กู้ยืม ตามข้อ 3 (10) (13) (14) (15) ให้เช่าทรัพย์สินแบบ리스ซิ่ง ตามข้อ 3 (20) หรือให้เช่าซื้อรถตามข้อ 3 (21) แก่นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นในบริษัท หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของทุนทั้งหมด

(2) นิติบุคคลนั้นถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ ยี่สิบขึ้นไปของทุนทั้งหมด

การถือหุ้นตาม (1) และ (2) ข้างต้น ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และ ให้นับรวมการถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 7 (1) ถึง (6) ด้วย

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในฐานะผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเป็น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในฐานะผู้แทนของบริษัทเป็น กรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลนั้น ให้บริษัทรายงานต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับต่ำกว่า ผู้จัดการลงมาอีก 2 ระดับ

ข้อ 7 ห้ามบริษัทให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อรถแก่กรรมการ หรือคำประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการ หรือซื้อ สลากหลัง รับรอง หรือรับอวัลตั๋วเงินที่กรรมการเป็นผู้สั่งจ่าย หรือเป็นผู้ออก

การให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อรถ หรือการประกันหนี้ใด ๆ ของบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน ดังต่อไปนี้ หรือการซื้อ การสละหลัง การรับรอง หรือการรับอวัลตั๋วเงิน ที่บุคคล หรือห้างหุ้นส่วน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งจ่าย หรือเป็นผู้ออก ให้ถือว่าเป็นการให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ หรือคำประกันแก่ กรรมการหรือเป็นการซื้อ สลากหลัง รับรอง หรือรับอวัลตั๋วเงินที่กรรมการเป็นผู้สั่งจ่าย หรือเป็นผู้ออก ตามวรรคหนึ่งด้วย คือ

- (1) คู่สมรสของกรรมการ
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
 - (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
 - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด รวมกันเกินร้อยละสามสิบของ ทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น
- (5) บริษัทจำกัดที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
 - (6) บริษัทจำกัดที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) และ (4) หรือบริษัทจำกัดตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

ข้อ 8 การลงทุนซื้อหุ้น หุ้นกู้ ของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการกองทุนรายใดรายหนึ่งตามข้อ 3 (8) การให้กู้ยืมตามข้อ 3 (13) ถึง (18) การให้เช่าทรัพย์สิน แบบลิสซิ่ง ตามข้อ 3 (20) และการให้เช่าซื้อรถตามข้อ 3 (21) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างแก่บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้ว ให้บริษัทลงทุนแก่บุคคลนั้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่

(1) การซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยนั้น หรือการซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการหรือรับโอนกิจการ ตามข้อ 18 (1)

(2) การซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เฉพาะการประกันภัยต่อ หรือของบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยโดยส่วนรวม โดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยต่อ ตามข้อ 18 (2)

(3) การซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน โดยใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามส่วนที่ 18

ข้อ 9 การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัท ให้ใช้ราคาทุนของการได้ทรัพย์สินแต่ละประเภท สำหรับการให้กู้ยืมให้ใช้ยอดเงินต้นคงค้าง

ข้อ 10 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามประกาศนี้ บริษัทต้องจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกระเบียบวิธีปฏิบัติหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

นอกจากการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติแล้ว ให้บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท ในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบ และควบคุมภายในของบริษัท ให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล นายทะเบียนมีอำนาจกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และให้ส่งรายงานดังกล่าวแก่นายทะเบียนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือตามที่นายทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด บริษัทจะให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทตามวรรคสี่ก็ได้ โดยให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่นายทะเบียนกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติ

มิให้นำความในวรรคหกมาใช้บังคับเมื่อพ้นปี พ.ศ. 2549

ข้อ 11 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามประกาศนี้ ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการลงทุนแทนบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 12 การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินนอกจากอสังหาริมทรัพย์ บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) กรณีทรัพย์สินที่ได้มานั้นมีราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศนี้ ให้บริษัทใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามข้อ 41 แต่หากบริษัทไม่มีเงินกองทุนส่วนเกินเพียงพอ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

(2) กรณีทรัพย์สินที่ได้มานั้น หากทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศนี้ บริษัทต้องจำหน่ายทรัพย์สินส่วนที่เกินออกไป ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้นำมา และห้ามซื้อทรัพย์สินประเภทดังกล่าวเพิ่มเติมอีก หากบริษัทได้นำมาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้จำหน่ายออกไปภายในสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(3) กรณีทรัพย์สินที่ได้มานั้น เป็นทรัพย์สินที่มีใช้ทรัพย์สินที่บริษัทสามารถลงทุนได้ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการได้มาโดยใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามข้อ 41 และบริษัทต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้นำมา และหากบริษัทได้นำมาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้จำหน่ายออกไปภายในสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 13 การลงทุนหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 3 ถ้าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทจะต้องทำการซื้อขายในตลาดรองนั้นๆ แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง ให้บริษัทซื้อขายในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่มีการเสนอซื้อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ถ้าเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทซื้อขายโดยวิธีจับคู่คำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ (automatic order matching)

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็น บริษัทอาจขออนุญาตแผนการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส่วนที่ 2

เงื่อนไขการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตั๋วเงินคลัง

ข้อ 14 การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตั๋วเงินคลัง ตามข้อ 3 (2) บริษัทจะซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวน

ส่วนที่ 3

เงื่อนไขการซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน

ข้อ 15 การซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ 3 (4) หรือการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ตามข้อ 3 (5) บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทจะซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวน

(2) กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน บริษัทจะซื้อได้รายละเอียดจะไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

ส่วนที่ 4

เงื่อนไขการซื้อบัตรเงินฝากหรือตั๋วเงิน

ข้อ 16 การซื้อบัตรเงินฝากของบริษัทเงินทุนตามข้อ 3 (6) และการซื้อตั๋วเงินตามข้อ 3 (7) ที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้สั่งจ่าย เป็นผู้ออก เป็นผู้รับรอง หรือ รับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด บริษัทจะซื้อได้ เมื่อรวมจำนวนเงินภาระผูกพันในข้อนี้ ข้อ 19 และข้อ 20 ของนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเข้าด้วยกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้เงินตามบัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินต้องไม่เกินห้าปี

ข้อ 17 การซื้อตั๋วเงินตามข้อ 3 (7) นอกจากที่กำหนดในข้อ 16 บริษัทจะซื้อได้ตาม เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ตั๋วเงินนั้นต้องเป็นตั๋วเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issue rating) ซึ่งออกโดยบริษัทจำกัด หรือเป็นตั๋วเงินที่มีธนาคาร บริษัทเงินทุน องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทประกันชีวิต บริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issuer rating) เป็นผู้สั่งจ่าย เป็นผู้ออก เป็นผู้รับรอง เป็นผู้รับอาวัล หรือเป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด หรือเป็นตั๋วเงินที่มีธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้รับอาวัล หรือเป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด

ทั้งนี้ ตั๋วเงิน หรือบริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า สำหรับธนาคารต่างประเทศ ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A หรือเทียบเท่า

(2) บริษัทจะซื้อได้ เมื่อรวมจำนวนเงินภาระผูกพันในข้อนี้ ข้อ 19 และข้อ 20 ของนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งตาม (1) เข้าด้วยกันแล้ว ต้องไม่เกินภาระผูกพันที่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลนั้นมีต่อบริษัทตามจำนวนดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคาร ร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท
 - (ข) บริษัทเงินทุน ร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท
 - (ค) องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท
 - (ง) บริษัทประกันชีวิต ร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท
 - (จ) บริษัทจำกัดตาม (1) ร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท
 - (ฉ) ธนาคารต่างประเทศตาม (1) ร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท
- (3) กำหนดระยะเวลาการใช้เงินตามตัวเงินต้องไม่เกินสิบปี

ส่วนที่ 5

เงื่อนไขการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน

ข้อ 18 การซื้อหุ้น หุ้นกู้ของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทุน ตามข้อ 3 (8) บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่

(1.1) กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะ หรือการดำเนินการของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรียะผ่อนผันให้บริษัทซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นส่วนที่เกินภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ซื้อ

(1.2) กรณีซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการ หรือรับโอนกิจการที่ทำให้จำนวนบริษัทประกันวินาศภัยลดลง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(2) การซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด นอกจาก (1) บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเมื่อรวมกันทุกบริษัทจำกัดแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ กรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัยต่อจะซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เฉพาะการประกันภัยต่อหรือของบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยโดยส่วนรวม เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก นายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

(2) การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยหุ้นกู้หรือบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นกู้นั้นต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (issue or issuer rating) ไม่ต่ำกว่า BBB- หรือเทียบเท่า

การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ และในการยื่นขอรับความเห็นชอบ บริษัทต้องแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่า บริษัทมีระบบงานควบคุมภายใน มีการจัดการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อหุ้นกู้ตาม (3) นี้ และการซื้อตั๋วเงินของบริษัทจำกัดตามข้อ 17 เมื่อรวมกันทุกบริษัทจำกัดแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท

(4) การซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(4.1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวม

(4.2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวม

(4.3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนอกจาก (4.1) และ (4.2) บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวม

การซื้อหน่วยลงทุน ที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน (4.1) (4.2) หรือ (4.3) ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ และในการยื่นขอรับความเห็นชอบ บริษัทต้องแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่า บริษัทมีระบบงานควบคุมภายใน มีการจัดการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อหน่วยลงทุนตาม (4) นี้ เมื่อรวมทุกบริษัทจัดการกองทุนแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นตาม (1) (2) หุ้นกู้ตาม (3) และหน่วยลงทุนตาม (4) บริษัทจะซื้อรวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

ส่วนที่ 6 เงื่อนไขการให้กู้ยืม

ข้อ 19 การให้กู้ยืม โดยมีพันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนจำนำเป็นประกันตามข้อ 3 (10) การให้กู้ยืมโดยมีธนาคารค้ำประกันตามข้อ 3 (11) และ

การให้กู้ยืมโดยมีบริษัทเงินทุนค้ำประกันตามข้อ 3 (12) นั้น ในกรณีที่นิติบุคคลตามข้อ 16 หรือข้อ 17 (2) เป็นผู้กู้ยืม เป็นผู้ค้ำประกัน หรือเป็นผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีผู้นำมาจำหน่ายเป็นประกัน เมื่อรวมภาระผูกพันของนิติบุคคลนั้นแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 16 หรือข้อ 17 (2) ดังกล่าว

ข้อ 20 การให้กู้ยืมโดยมีหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน จำนำเป็นประกันตามข้อ 3 (13) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะรับจำนำแต่ละประเภทได้ ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือกองทุนรวมนั้น

(2) จำนวนเงินให้กู้ยืม รายละเอียดไม่เกินห้าล้านบาท และต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของราคาปิดของหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนนั้น ในตลาดหลักทรัพย์ครั้งสุดท้ายที่มีอยู่ภายในเจ็ดวันก่อนให้กู้ยืม และเมื่อรวมกันทุกรายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

(3) กำหนดระยะเวลาการชำระเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีละครั้ง

(4) สัญญากู้ยืมต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าปี

ในกรณีที่นิติบุคคลตามข้อ 16 หรือข้อ 17 (2) เป็นผู้กู้ยืม หรือเป็นผู้ออกหุ้น หรือหุ้นกู้ที่มีผู้นำมาจำหน่ายเป็นประกัน เมื่อรวมภาระผูกพันของนิติบุคคลนั้นแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 16 หรือข้อ 17 (2) ดังกล่าว

ข้อ 21 การให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันการกู้ยืมตามข้อ 3 (14) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) การให้กู้ยืมนอกจาก (2) บริษัทจะให้กู้ยืมได้เมื่อรวมกับเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืม จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท และมีระยะเวลาให้กู้ยืมไม่เกินยี่สิบปี

(2) การให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทจะให้กู้ยืมได้เฉพาะบุคคลธรรมดา แต่ละรายไม่เกินสิบล้านบาท และเมื่อรวมกับเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) แล้วต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของ ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืม หรือราคาที่เสนอขายทั่วไปในโครงการนั้น หรือในกรณีไม่มีราคาเสนอขายทั่วไป จะใช้ราคาบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็ได้ จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และมีระยะเวลาให้กู้ยืมไม่เกินสามสิบปี

ทั้งนี้ การให้กู้ยืมตาม (1) และ (2) รวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และต้องชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีละครั้ง ถ้ามีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม เมื่อพ้นระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน หรือกรณีไม่มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน จะต้องชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าปีละครั้ง อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันการกู้ยืม ต้องจำนองเป็นประกันลำดับหนึ่ง หรือร่วมจำนองพร้อมกับเจ้าหนี้อื่นเป็นลำดับหนึ่ง สำหรับการให้กู้ยืมตาม (2) ห้ามมีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน

ถ้าเป็นการจ้างงานที่ดินที่มีอาคารเป็นส่วนควบ หรือเป็นการจ้างงานเฉพาะอาคาร อาคารนั้นจะต้องมีประกันวินาศภัย โดยให้บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาตามสัญญาผู้ยืม

ข้อ 22 การให้กู้ยืม โดยมีเครื่องจักรจ้างงานเป็นประกันการกู้ยืมตามข้อ 3 (15) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) เครื่องจักรนั้นต้องไม่มีการจ้างงานกับผู้อื่นติดพันอยู่
- (2) บริษัทจะให้กู้ยืมได้แต่ละรายไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาเครื่องจักรที่จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืมตามราคาซื้อขายในตลาด โดยไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
- (3) ต้องชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีละครั้ง ถ้ามีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน ต้องไม่เกินสองปี เมื่อพ้นระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน หรือกรณีไม่มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน จะต้องชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
- (4) สัญญาผู้ยืมต้องมีระยะเวลาไม่เกินสิบปี

ข้อ 23 การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัทตามข้อ 3 (16) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท
- (2) มีพนักงานบริษัทเดียวกัน คนเดียวหรือหลายคน ซึ่งมีเงินเดือนรวมกันสูงกว่าเงินเดือนของผู้ยืมเป็นผู้ค้ำประกัน พนักงานคนหนึ่งให้ค้ำประกันได้ไม่เกินหนึ่งราย หรือมีอสังหาริมทรัพย์จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืม
- (3) ในกรณีที่มือสังหาริมทรัพย์จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืม จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละราย ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืม ในกรณี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืม มีราคาต่ำกว่าจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมอาจมีพนักงานของบริษัทเดียวกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (2) เป็นผู้ค้ำประกันในส่วนที่เกินกว่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืมก็ได้ และให้นับการกู้ยืม ส่วนที่มือสังหาริมทรัพย์จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืม เป็นส่วนหนึ่งของการกู้ยืมตามข้อ 21 (2) ด้วย
- (4) กำหนดระยะเวลาชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด จวดละเท่า ๆ กัน ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
- (5) สัญญาผู้ยืม ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสิบปี เว้นแต่ ในกรณีที่มือสังหาริมทรัพย์จ้างงานเป็นประกันการกู้ยืมทั้งจำนวน สัญญาผู้ยืมต้องมีระยะเวลาไม่เกินสิบปี
- (6) ในกรณีพนักงานกู้ยืมตามข้อ 21 (2) ด้วย จำนวนเงินให้กู้ยืมเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินสิบล้านบาท

ข้อ 24 การให้กู้ยืมแก่สหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามข้อ 3 (17) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินร้อยละสองของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

(2) สัญญากู้ยืม ต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าปี สำหรับการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์การเกษตร และไม่เกินสิบปี สำหรับการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ข้อ 25 การให้กู้ยืมแก่เกษตรกร ตามข้อ 3 (18) บริษัทจะให้กู้ยืมได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแต่ละรายไม่เกินหนึ่งแสนบาท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

(2) มีเกษตรกรที่อยู่ในตำบลเดียวกัน ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันต้องไม่มีหนี้สิน หรือได้ค้ำประกันผู้อื่นอยู่แล้วในวันที่ค้ำประกัน

(3) สัญญากู้ยืมต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามปี

ส่วนที่ 7

เงื่อนไขการจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจำหน่ายตามมาตรา 33

ข้อ 26 การจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจำหน่ายตามมาตรา 33 ตามข้อ 3 (19) บริษัทจะดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น และจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้เสนอโครงการต่อนายทะเบียนและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ได้ด้วยก็ได้

ส่วนที่ 8

เงื่อนไขการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

ข้อ 27 ในส่วนนี้

“ให้เช่า” หรือ “เช่า” หมายความว่า ให้เช่าหรือเช่าในธุรกิจลิสซิ่ง

“เงินลงทุน” หมายความว่า ผลรวมของราคาทรัพย์สินที่ให้เช่าที่พึงซื้อขายกันได้ในห้องตลาดด้วยเงินสดในวันทำสัญญาเช่า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทต้องชำระเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร และค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น

“เงินดาวน์” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่าต้องชำระครั้งแรกเมื่อทำสัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าเช่าตามสัญญาต่างหากจากค่าเช่ารายงวด

ข้อ 28 การลงทุนประกอบธุรกิจให้เข้าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามข้อ 3 (20) บริษัทจะลงทุนประกอบกิจการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว บริษัทจะให้เข้าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจะใช้เงินลงทุนให้เข้าได้ และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท หรือไม่เกินห้าเท่าของเงินกองทุน แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า

(2) ให้เข้าทรัพย์สินแก่นิติบุคคลเท่านั้น และห้ามให้เข้าแก่ผู้เช่าที่มีหนี้สินสูงเกินกว่าทรัพย์สินของผู้เช่า เว้นแต่ จะมีหลักทรัพย์เป็นประกันการเช่านั้น

(3) สัญญาเช่าต้องทำเป็นหนังสือ และมีข้อกำหนดว่าผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียวจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดไม่ได้

(4) ทรัพย์สินที่ให้เช่า ต้องเป็นทรัพย์สินประเภททุน เฉพาะเครื่องจักร หรือเครื่องมือ และต้องเป็นทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน มีราคาซื้อขายแน่นอนสามารถสอบทานได้ เว้นแต่ จะเป็นทรัพย์สินที่ยืด หรือรับคืนมาจากผู้เช่ารายอื่นของบริษัท หรือเป็นทรัพย์สินที่ให้เช่า อันเนื่องจากการต่ออายุสัญญาเช่า และต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าได้อีก

(5) ต้องจัดให้ผู้เช่าชำระเงินดาวน์ทันทีที่ทำสัญญาเช่า เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุนในทรัพย์สิน ต่างหากจากการชำระเงินค่าเช่าในงวดต่อ ๆ ไป การชำระเงินดาวน์ดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เช่าชำระแก่ผู้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยตรงก็ได้ แต่บริษัทต้องมีหลักฐานแสดงการชำระเงิน หรือสำเนาหลักฐานดังกล่าวไว้

(6) ระยะเวลาให้เช่าไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินตามและผู้ผลิตรับรอง หรือกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินห้าปี

(7) ต้องจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้เช่า นั้น โดยให้บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่า

(8) ห้ามบริษัทจัดหาทรัพย์สิน โดยที่ยังไม่ได้ตกลงทำสัญญาให้เข้าทรัพย์สินนั้นกับผู้ใด หรือจัดหาทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือสูงกว่าราคาต่ำสุดที่พึงจัดหาได้

ส่วนที่ 9

เงื่อนไขการลงทุนให้เข้าซื้อรถ

ข้อ 29 “รถ” หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ข้อ 30 การลงทุนให้เข้าซื้อรถ ตามข้อ 3 (21) บริษัทจะให้เข้าซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ของบริษัท
- (1) บริษัทจะให้เข้าซื้อได้เมื่อรวมกันทุกรายแล้ว ต้องไม่เกินสองเท่าของเงินกองทุน
- ตลาดของรถนั้น
- (2) บริษัทจะให้เข้าซื้อได้แต่ละราย เป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคา
- (3) สัญญาเข้าซื้อต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าปี
- (4) รถที่ให้เข้าซื้อต้องจัดให้มีการประกันภัย โดยให้บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยตาม
- กรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเข้าซื้อ
- (5) บริษัทจะให้เข้าซื้อได้เฉพาะแก่ผู้เข้าซื้อที่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขต
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในกรณีที่ บริษัทจะขยายเขตการลงทุนออกไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกจากเขต
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะ
- กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส่วนที่ 10

เงื่อนไขการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

- ข้อ 31 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 3 (22) บริษัทจะให้เช่าได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (1) อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 31 (10) (ก) และ (ค) ที่บริษัทยังมีได้ใช้ประโยชน์
- เมื่อนำออกให้เช่าแล้ว บริษัทจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่มาทดแทนหรือเช่าเพิ่มเติมไม่ได้
- (2) อสังหาริมทรัพย์รอกการจำหน่าย ตามมาตรา 33 เมื่อนำออกให้เช่าแล้วต้องไม่เป็น
- อุปสรรคต่อการจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ระยะเวลาการให้เช่าครั้งละไม่เกินสามปี
- (4) ห้ามบริษัทพัฒนาพื้นที่ให้เช่านั้นเพิ่มเติม เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบจาก
- นายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
- (5) ต้องคิดค่าเช่าและผลประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นทางค้ำปกติ
- (6) อสังหาริมทรัพย์รอกการจำหน่าย ตามมาตรา 33 บริษัทจะให้เช่าได้เมื่อ
- (ก) บริษัทได้เสนอแผนงาน เป้าหมายในการลดอสังหาริมทรัพย์ที่รอกการ
- จำหน่ายทั้งหมดและที่นำออกหารายได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนงานของบริษัท จะต้องจำหน่าย
- อสังหาริมทรัพย์นั้นให้หมดไป
- (ข) ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บริษัทยื่นแผนงาน หากนายทะเบียนมิได้
- ทักท้วงหรือแจ้งข้อขัดข้อง ให้ถือว่านายทะเบียนอนุญาตตามแผนงานที่เสนอ
- ทั้งนี้ กรณีที่มีเหตุอันควร นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทปรับปรุงแผนงาน หรือระงับ
- หรือยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็ได้

ส่วนที่ 11

เงื่อนไขการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 32 การเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (23) บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยจะต้องแยกรายได้และรายจ่ายของธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมออกจากธุรกิจประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 12

เงื่อนไขการซื้อขายหรือมีฐานะอนุพันธ์

ข้อ 33 การซื้อขายหรือมีฐานะอนุพันธ์ ตามข้อ 3 (24) บริษัทสามารถกระทำได้โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส่วนที่ 13

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 34 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (25) หรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (26) บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยจะต้องแยกรายได้และรายจ่ายของธุรกิจนั้น ๆ ออกจากธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท

ส่วนที่ 14

เงื่อนไขการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

ข้อ 35 การทำธุรกรรมซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตามข้อ 3 (27) บริษัทสามารถทำได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้เฉพาะกับสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ดังนี้

- (ก) ธนาคาร
- (ข) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (ค) บริษัทประกันภัย

- (ง) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (จ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
- (ช) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- (ซ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ณ) กองทุนรวม
- (ญ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฎ) ส่วนราชการหรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นรวมถึงผู้ลงทุนต่างประเทศที่จัดอยู่ในประเภท หรือเข้าลักษณะผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) ด้วย

(2) หลักทรัพย์ที่ใช้ทำธุรกรรมดังกล่าว อาจเป็นตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

- (ก) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง
- (ข) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
- (ค) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่ออยู่ใน SET

50 INDEX

(ง) ทรัพย์สินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งชนิดประเภทมูลค่า และวิธีการทำธุรกรรมนี้

(3) ต้องทำสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase agreement) เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยต้องเป็นสัญญาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยอมรับ ทั้งนี้ อาจมีเอกสารแนบท้ายสัญญา (annex) ได้ จะทำธุรกรรมดังกล่าวได้เฉพาะสกุลเงินบาทและมีระยะเวลาการขายและซื้อคืนไม่เกินหนึ่งปี

(4) การทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (ก) กรณีหลักทรัพย์ที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง มูลค่าหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสามของราคาซื้อ
- (ข) กรณีหลักทรัพย์ที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน มูลค่าหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยห้า ของราคาซื้อ
- (ค) กรณีหลักทรัพย์ที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน SET 50 INDEX มูลค่าหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบของราคาซื้อ

(5) ในระหว่างสัญญาขายหรือซื้อคืนมีผลบังคับ บริษัทต้องดำรงมูลค่าหลักทรัพย์ตาม (4) ณ สิ้นวัน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำรงมูลค่าหลักทรัพย์ตาม (4) (ก) ข้างต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยเอ็ดของมูลค่าธุรกรรม

(ข) ดำรงมูลค่าหลักทรัพย์ตาม (4) (ข) ข้างต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสอง
ของมูลค่าธุรกรรม

(ค) ดำรงมูลค่าหลักทรัพย์ตาม (4) (ค) ข้างต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบ
ของมูลค่าธุรกรรม

ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว น้อยกว่าอัตราส่วนที่ระบุข้างต้น บริษัทจะต้อง
ดำเนินการให้มูลค่าหลักทรัพย์เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่การดำรงอัตราส่วน
ดังกล่าว น้อยกว่าอัตราที่กำหนด โดยให้มีการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ชนิดที่สอดคล้องกันตาม (2) ข้างต้น

(6) การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) กรณีตัวเงินคลัง ให้ใช้ราคาตรา

(ข) กรณีพันธบัตร หรือหุ้นกู้ ให้ใช้ราคาขายครั้งสุดท้ายสุดรวมดอกเบี้ยค้างรับ
จนถึงวันที่คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ (dirty price) ตามที่บริษัทจะต้องดำรงมูลค่าหลักทรัพย์ใน (5) ข้างต้น
ที่เผยแพร่โดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (TBDC)

(ค) กรณีหุ้นที่มีรายชื่อใน SET 50 INDEX ให้ใช้ราคาปิดครั้งสุดท้ายสุด

(7) บริษัทจะทำธุรกรรมดังกล่าวรวมทุกสัญญา มีมูลค่ายอดคงค้างรวมกันได้ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท

(8) ห้ามนำหลักทรัพย์ส่วนที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำธุรกรรมนี้ไปโอน หรือ
ขายต่อ เว้นแต่ เป็นการขายต่อตามสัญญาขายหรือซื้อคืนอื่น

(9) หากบริษัทฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ นายทะเบียนมีอำนาจ
สั่งห้ามมิให้บริษัททำธุรกรรมนี้ได้ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

ส่วนที่ 15

เงื่อนไขการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 36 การทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (28) บริษัทสามารถทำได้ตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) คู่สัญญาของการทำธุรกรรม จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(2) ต้องทำสัญญายืมและให้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาดังกล่าวต้องมี
ลักษณะและสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์ของการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ข) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันในการยืม

(ค) การปรับจำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ต้องคืน

(ง) การชดเชยสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา

(จ) ข้อกำหนดในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัด หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนึ่งถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้เลือกจะปฏิบัติได้หลายแนวทาง ให้ใช้แนวทางที่คุ้มครองเจ้าหนี้สูงสุด

(3) หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม อาจเป็นตราสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง

(ข) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ

(ค) หุ้น หุ้นกู้ ของบริษัทจำกัด

(4) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า (custodian) หากต้องการยืมหลักทรัพย์จากบริษัท หรือต้องการนำหลักทรัพย์ของบริษัทไปให้บุคคลอื่นยืม ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(5) บริษัทจะทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทุกสัญญามีมูลค่ายอดคงค้างรวมกันได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

การคำนวณมูลค่าธุรกรรมให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม ณ วันเริ่มของแต่ละสัญญา

ส่วนที่ 16

เงื่อนไขการประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (back office)

ข้อ 37 การประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (back office) ตามข้อ 3 (29) บริษัทสามารถทำได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการประกอบกิจการ เพื่อทำให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดภาระต้นทุนประกอบกิจการของบริษัท

(2) บริษัทต้องจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบ การควบคุมภายใน ระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(3) แยกรายได้และรายจ่ายของการให้บริการออกจากธุรกิจประกันวินาศภัย

ในกรณีที่ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้บริษัทปรับปรุงการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งระงับการประกอบกิจการนี้เป็นการชั่วคราว หรือสั่งยกเลิกการประกอบกิจการนี้ได้ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส่วนที่ 17

เงื่อนไขการลงทุนนอกราชอาณาจักร

ข้อ 38 การลงทุนซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ ตามข้อ 4 (1) บริษัทจะลงทุนได้เมื่อรวมกับการซื้อหุ้นตามข้อ 39 แล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 39 การลงทุนซื้อหุ้นตามข้อ 4 (2) บริษัทจะซื้อได้ โดยการใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามข้อ 42 และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ และเมื่อรวมกับการซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ตามข้อ 38 แล้ว ต้องไม่เกินกว่าร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 40 การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ตามข้อ 4 (3) การซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ 4 (4) การซื้อพันธบัตร หรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศหรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ตามข้อ 4 (5) และการซื้อบัตรเงินฝากหรือหุ้นกู้ของธนาคาร หรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ที่ออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ตามข้อ 4 (6) บริษัทจะซื้อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และในการนี้ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้

(1) พันธบัตรหรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ตามข้อ 4 (5) ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issue rating) ไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า

(2) บัตรเงินฝากหรือหุ้นกู้ของธนาคาร หรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ตามข้อ 4 (6) ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (issue rating) หรือธนาคาร หรือบริษัทจำกัด ที่ออกบัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้นั้น ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (issuer rating) ไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า

ส่วนที่ 18

เงื่อนไขการลงทุนด้วยเงินกองทุนส่วนเกิน

ข้อ 41 ในกรณีที่บริษัทมีเงินกองทุนส่วนเกิน และประสงค์จะใช้เงินกองทุนส่วนเกินดังกล่าวลงทุนประกอบธุรกิจตามประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (4) ถึง (8) และข้อ 3 (10) ถึง (12) ให้บริษัทใช้เงินกองทุนส่วนเกิน จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินกองทุนส่วนเกินนั้น ลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 8 (3) และส่วนที่ 3 ถึงส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 ข้อ 19 ตามแต่กรณีได้อีก โดยเพิ่มจำนวนเงินลงทุนแต่ละรายและจำนวนรวมได้อีกหนึ่งเท่าของจำนวนเดิมตามเงื่อนไข

ข้อ 42 การลงทุนซื้อหุ้นตามข้อ 4 (2) บริษัทจะซื้อได้โดยใช้เงินกองทุนส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุนส่วนเกิน โดยเมื่อรวมกับข้อ 41 แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนส่วนเกินนั้น

ส่วนที่ 19

เงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและผลประโยชน์

ข้อ 43 การซื้อบัตรเงินฝากตามข้อ 3 (6) การซื้อตั๋วเงินตามข้อ 3 (7) การให้กู้ยืมตามข้อ 3 (9) ถึง (18) และการให้เช่าซื้อรถ ตามข้อ 3 (21) บริษัทต้องได้รับดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 44 การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง ตามข้อ 3 (20) ต้องได้รับผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 45 ให้ถือว่าการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ระบุไว้ในข้อ 1 และเป็นประเภทการลงทุนที่ประกาศฉบับนี้ยังได้กำหนดให้ลงทุนได้ เป็นการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามประกาศนี้

ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ถ้าบริษัทใดลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้บริษัทดำเนินการต่อไปได้ เพียงสิ้นภาระ หรือสิ้นระยะเวลาที่ผูกพันไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงนั้น

ข้อ 46 บรรดาประกาศนายทะเบียน เงื่อนไขการอนุญาตที่ออกหรือกำหนด ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประกาศนี้จนกว่าจะได้มีประกาศนายทะเบียน หรือเงื่อนไขการอนุญาตที่ออก หรือกำหนดตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 47 การลงทุนโดยใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 ให้ถือเป็นการลงทุน โดยใช้เงินกองทุนส่วนเกิน ตามข้อ 41

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2547



(นายวัฒนา เมืองสุข)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอน 104 ง วันที่ 9 ธันวาคม 2547)
(19/12/47)